



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FREDI RISDIYANTO BIN ISKARMONO (ALM);
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/19 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Komodo Rt. 02 Rw/ 01 Ds. Trayeman Kec. Slawi
Kab. Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan 4 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suskoco, S.H., M.H., Akhmad Mustaqim, Harmawan Sukma Mardiana, SH., Firgiansyah Putra Pratidina, SH., Indah Puspitasari Nugroho, SH., Sugianto, SH., Nurhasim, SH., Harjono, SH.,

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM., Yanuar Agil Syahrizal, SH., kesemuanya adalah para Advokat dari LBH Perisai Kebenaran yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 13, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan Penetapan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw, tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fredi Risdiyanto Bin Isrkarmono (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fredi Risdiyanto Bin Isrkarmono (Alm) dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan seluruhnya selama tahanan menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah pecahan kaca helm;
 - 1 (Satu) buah helm bertuliskan Clasic warna kuning terdapat noda darah;
 - 1 (Satu) buah helm bertuliskan England dengan motif warna kombinasi putih biru terdapat noda darah;
 - 1 (Satu) buah jaket berwarna hitam terdapat noda darah;
 - 1 (Satu) buah baju berwarna coklat bermotif batik terdapat noda darah;
 - 1 (Satu) buah celana panjang berwarna hijau terdapat noda darah;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Ghoni Bin Abdul Rosid;

dilakukan penyitaan dari terdakwa Fredi Risdiyanto Bin Isrkarmono (Alm) barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat bertuliskan julia 17 cm terdapat noda darah;
- 1 (Satu) buah celana panjang berwarna hitam terdapat noda darah;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah baju bertuliskan Bank BRI Brebes dengan warna kombinasi;
- 1 (Satu) buah kupluk berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dongker No. Model : SM-A105G/DS No. Seri : RR8M30P1ANL No. IMEI 1 : 355853105747649, IMEI 2 : 355854105747647;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol : G – 5868 – PP, Noka : MH1HB21104K039398, Nosin : HB21E1040001 a.n AHMAD NAWAWI B . H MAKSUM beserta dengan STNK dan kunci;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Agar ada perhatian khusus untuk Terdakwa dalam Tahanan agar Tahanan yang lain tidak terganggu, mengingat Terdakwa jiwanya kadang sering tiba-tiba labil;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya dan seringan mungkin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Fredi Risdiyanto Bin Iskarmono (Alm) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Agustus 2024 wib, bertempat di teras rumah milik korban Nurkholis Bin Abdul Rosid di Jalan Anggrek Dukuh Cergomas

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.03/Rw.07 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa pada sekitar tahun 2015 pernah bekerja menjadi karyawan di usaha pemotongan ayam di kompleks pasar Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal yang milik korban Nurkholis Bin Abdul Rosid selama beberapa bulan kemudian diberhentikan tanpa memberikan alasan yang jelas sehingga membuat terdakwa sakit hati dan dendam kepada korban Nurkholis Bin Abdul Rosid yang membuat terdakwa sejak saat itu timbul niat untuk menghabisi nyawa korban Nurkholis Bin Abdul Rosid;
- Bahwa setelah memantapkan niatnya untuk menghabisi nyawa korban Nurkholis Bin Abdul Rosid , terdakwa pada tanggal 13 Juni 2024 membeli sebilah pisau dengan panjang 17cm dengan bahan baja Julia dengan gagang kayu melalui online dengan harga Rp.285.000,-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah ongkos pengiriman senilai Rp.18.000,-(delapan belas ribu rupiah) Sehingga total biaya yang terdakwa kirimkan sejumlah Rp303.000,-(tiga ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dengan mengendarai Spm Honda Supra No. Pol : G-5868-PP warna hitam Tahun 2004 Nomor Rangka: MH1HB21104K039398 Nomor mesin : HB21E1040001 pergi mencari keberadaan korban Nurkholis Bin Abdul Rosid dengan mendatangi kios tempat usaha pemotonganayam di pasar Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal namun didapati tempat usaha pemotongan ayam telah tutup atau tidak beroperasi, kemudian pada sekira pukul 09.15 wib terdakwa mendatangi rumah korban Nurkholis Bin Abdul Rosid akan tetapi didapati rumah juga dalam keadaan sepi sehingga terdakwa lalu mendatangi rumah saksi Nurkhasanah Binti Abdul Rosid yang merupakan saudara dari korban Nurkholis Bin Abdul Rosid yang terletak di belakang rumah korban Nurkholis Bin Abdul Rosid untuk menanyakan keberadaan saksi Siti Aminah Binti Amir Mahmud (istri korban) dan tempat bekerja korban Nurkholis Bin Abdul Rosid dan diperoleh keterangan bahwa saksi Siti Aminah Binti Amir Mahmud bekerja di tempat usaha roti yang berada kurang lebih 50 meter sebelah barat rumah korban, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw



mendatangi tempat usaha roti dan bertemu dengan saksi Siti Aminah Binti Amir Mahmud untuk menanyakan keberadaan korban Nurkholis Bin Abdul Rosid namun karena tidak berhasil menemui korban Nurkholis Bin Abdul Rosid selanjutnya akhirnya terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 18.30 wib dengan mengendarai Spm Honda Supra No. Pol : G-5868-PP terdakwa kembali mendatangi rumah korban Nurkholis Bin Abdul Rosid dan berhasil bertemu dengan korban Nurkholis Bin Abdul Rosid di teras rumahnya untuk selanjutnya dilakukan percakapan dan bertukar nomor telepon. Namun demikian korban Nurkholis Bin Abdul Rosid hendak pergi untuk menghadiri acara pernikahan temannya sehingga terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah;

- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa kembali memantapkan niatnya termasuk memikirkan cara untuk menghabisi korban Nurkholis Bin Abdul Rosid dimana dalam pikiran terdakwa rencananya akan melukai korban Nurkholis Bin Abdul Rosid dengan menggunakan sebilah pisau yang telah dipersiapkan dengan cara melukai leher supaya korban Nurkholis Bin Abdul Rosid kehilangan jiwanya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 wib dengan mengendarai Spm Honda Supra No. Pol : G-5868-PP dan membawa sebilah pisau yang telah dipersiapkan diletakkan di dalam saku celana depan bagian kanan yang dikenakan (celana warna hitam) terdakwa mendatangi rumah korban Nurkholis Bin Abdul Rosid dan sesampainya di rumah korban, memarkirkan Spm Honda Supra No. Pol : G-5868-PP di ruas jalan atau depan rumah korban Nurkholis Bin Abdul Rosid, namun demikian hanya bertemu dengan saksi Siti Aminah Binti Amir Mahmud yang sedang menjemur pakaian di sisi timur teras rumah dan disampaikan nanti sore saja ketemunya soalnya lagi istirahat. Selanjutnya terdakwa memutuskan untuk pulang kembali ke kerumahnya;

- Bahwa pada sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dengan mengendarai Spm Honda Supra No. Pol : G-5868-PP kembali mendatangi rumah korban memarkirkan Spm Honda Supra tersebut di ruas jalan depan rumah korban Nurkholis Bin Abdul Rosid dengan posisi menghadap ke utara, untuk selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam teras rumah karena posisi pintu gerbang sudah terbuka kemudian didepan teras rumah korban Nurkholis Bin Abdul Rosid, terdakwa hanya duduk-duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesekali tiduran dilantai teras rumah dikandung maksud untuk menunggu korban Nurkholis Bin Abdul Rosid keluar rumah;

- Bahwa pada sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sedang dalam posisi tiduran di lantai teras rumah dekat tiang saka sisi barat, melihat korban Nurkholis Bin Abdul Rosid keluar dari dalam rumah dengan diikuti anaknya (dengan jarak $\pm 1,5m$). Selanjutnya terdakwa bangun atau berdiri dan berjalan mendekati korban Nurkholis Bin Abdul Rosid dimana korban Nurkholis Bin Abdul Rosid menyampaikan "eeh Fredi, aku arep blanja karo bojone atau dalam bahasa Indonesia "saya mau belanja sama istri". Kemudian korban Nurkholis Bin Abdul Rosid berjalan ke arah selatan mendekati sepeda motor Yamaha Mio warna hitam miliknya (Terparkir menghadap ke timur), terdakwa langsung mengambil pisau dari saku celana dengan menggunakan tangan kanan, dengan posisi tangan kiri menekan sarung pisau hingga pisau keluar dari sarungnya, serta merta terdakwa bergerak satu langkah dengan posisi akhir kaki sejajar tepat di belakang korban Nurkholis Bin Abdul Rosid langsung mengalungkan pisau di leher korban (menempel di kulit leher korban) dan menariknya dengan keras ke arah belakang satu kali dan digerakkan lagi ke arah depan lagi satu kali dan ditarik kembali ke belakang satu kali sementara posisi tangan kiri pasif sehingga mengakibatkan luka terbuka pada leher korban Nurkholis Bin Abdul Rosid yang mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya terdakwa membuang pisau di tempat kejadian dengan posisi korban masih berdiri, melepas korban Nurkholis Bin Abdul Rosid dan bergerak ke arah barat karena mendengar teriakan dari saksi Siti Aminah Binti Amir Mahmud keluar dari pintu rumahnya terdakwa berusaha melarikan diri lalu dikejar oleh saksi Siti Aminah Binti Amir Mahmud yang memukul terdakwa dengan menggunakan helm yang dibawanya kemudian datang Saksi Zidan Akhlis Bin Nurkholis (Alm) sambil berteriak dan sempat melemparkan batu bata ke arah terdakwa mengenai bagian lengan kanannya;

- Bahwa selanjutnya saksi Siti Aminah Binti Amir Mahmud, Saksi Zidan Akhlis Bin Nurkholis (Alm) dan beberapa orang selanjutnya membawa korban Nurkholis Bin Abdul Rosid ke rumah saksi adela slawi untuk selanjutnya dirujuk ke RSUD Soeselo Slawi namun diketahui korban Nurkholis Bin Abdul Rosid telah meninggal dunia sesuai surat keterangan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari RSUD Dokter Soeselo nomor : 445/05.01/13345, tanggal 25 Agustus 2024;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis di ketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/05/01/15.622 tanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD DR Soesilo slawi;

1. Korban datang di RSUD dr. Soesilo dalam keadaan sudah meninggal;

- Kepala – Leher : Terdapat luka robek dileher, melingkar dari leher depan kiri hingga belakang kanan 25 cm, tepi tidak teratur, kedalamannya 6cm;

- Dada : Tidak ada jejas

- Perut : Tidak ada jejas

- Anggota gerak : Luka robek dipunggung tangan kiri bentuk 10 cm

2. Lain perubahan tak terdapat;

3. Kesimpulan :

- Luka robek tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam;

- Kematian korban diduga akibat perdarahan hebat dari pembuluh darah di leher;

b. Dari hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/63/IX/2024/Biddokkes tanggal 3 September 2024 disimpulkan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan pada pemeriksaan luar dan dalam terhadap tubuh jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara empat puluh lima hingga lima puluh tahun, panjang seratus lima puluh tujuh sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, bahu kanan, dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada dada. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab mati adalah luka iris pada leher yang memotong pembuluh nadi leher dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat sehingga mati lemas;

c. Dari hasil *Visum Et Repertum* psychiatricum Nomor: 445/05.01/15.755 yang dikeluarkan RSUD Dr Soesilo Slawi dengan rincian sebagai berikut :

1. Kesimpulan :

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada saat ini pada diri terduga tidak didapatkan gangguan jiwa berat yang nyata;
- b. Perilaku pelanggaran hukum bukan bagian dari gangguan jiwa;
- c. Pada saat ini terduga mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya;

2. Saran :

Proses hukum terduga dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan hasil dari pemeriksaan kejiwaan yang telah dilakukan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP;

Subsidiair

Bahwa terdakwa Fredi Risdiyanto Bin Iskarmono (Alm) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Agustus 2024 wib, bertempat di teras rumah milik korban Nurkholis Bin Abdul Rosid di Jalan Anggrek Dukuh Cergomas Rt.03/Rw.07 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa telah memantapkan niatnya untuk menghabisi nyawa korban Nurkholis Bin Abdul Rosid Â karena terdakwa merasa sakit hati pernah diberhentikan dari pekerjaannya pada sekitar tahun 2015 oleh korban Nurkholis Bin Abdul Rosid , kemudian dengan mengendarai Spm Honda Supra No. Pol : G-5868-PP dan membawa sebilah pisau yang telah dipersiapkan diletakkan di dalam saku celana depan bagian kanan yang dikenakan (celana warna hitam), terdakwa mendatangi rumah korban Nurkholis Bin Abdul Rosid dan sesampainya di rumah korban, terdakwa memarkirkan Spm Honda Supra No. Pol : G-5868-PPÂ di ruas jalan atau depan rumah korban Nurkholis Bin Abdul Rosid , namun demikian hanya bertemu dengan saksi Siti Aminah Binti Amir Mahmud yang sedang menjemur pakaian di sisi timur teras rumah dan disampaikan nanti sore saja ketemuanya soalnya lagi istirahat. Selanjutnya terdakwaÂ memutuskan untuk pulang kembali ke kerumahanya;



- Bahwa pada sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dengan mengendarai Spm Honda Supra No.Pol : G-5868-PP kembali mendatangi rumah korban memarkirkan Spm Honda Supra tersebut di ruas jalan depan rumah korban Nurkholis Bin Abdul Rosid dengan posisi menghadap ke utara, untuk selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam teras rumah karena posisi pintu gerbang sudah terbuka kemudian didepan teras rumah korban Nurkholis Bin Abdul Rosid , terdakwa hanya duduk-duduk dan sesekali tiduran dilantai teras rumah dikandung maksud untuk menunggu korban Nurkholis Bin Abdul Rosid keluar rumah;
- Bahwa pada sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sedang dalam posisi tiduran di lantai teras rumah dekat tiang saka sisi barat, melihatÂ korban Nurkholis Bin Abdul Rosid keluar dari dalam rumah dengan diikuti anaknya (dengan jarak ±1,5m). Selanjutnya terdakwa bangun atau berdiri dan berjalan mendekati korban Nurkholis Bin Abdul Rosid dimana korban Nurkholis Bin Abdul Rosid menyampaikan “eeh Fredi, aku arep blanja karo bojone” atau dalam bahasa Indonesia “saya mau belanja sama istri”. Kemudian korban Nurkholis Bin Abdul Rosid berjalan ke arah selatan mendekati sepeda motor Yamaha Mio warna hitam miliknya (Terparkir menghadap ke timur), terdakwa langsung mengambil pisau dari saku celana dengan menggunakan tangan kanan, dengan posisi tangan kiri menekan sarung pisau hingga pisau keluar dari sarungnya, serta merta terdakwa bergerak satu langkah dengan posisi akhir kaki sejajar tepat di belakang korban Nurkholis Bin Abdul Rosid langsung mengalungkan pisau di leher korban (menempel di kulit leher korban) dan menariknya dengan keras kearah belakang satu kali dan digerakkan lagi ke arah depan lagi satu kali dan ditarik kembali ke belakang satu kali sementara posisi tangan kiri pasif sehingga mengakibatkan luka terbuka pada leher korban Nurkholis Bin Abdul Rosid yang mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya terdakwa membuang pisau di tempat kejadian dengan posisi korban masih berdiri, melepas korban Nurkholis Bin Abdul Rosid dan bergerak ke arah barat karena mendengar teriakan dari saksi Siti Aminah Binti Amir Mahmud keluar dari pintu rumahnya terdakwa berusaha melarikan diri lalu dikejar oleh saksi Siti Aminah Binti Amir Mahmud yang memukul terdakwa dengan menggunakan helm yang dibawanya kemudian datang Saksi Zidan Akhlis Bin Nurkholis (Alm) sambil berteriak dan sempat melemparkan batu bata ke arah terdakwa mengenai bagian lengan kanannya;



- Bahwa selanjutnya saksi Siti Aminah Binti Amir Mahmud, Saksi Zidan Akhlis Bin Nurkholis (Alm) dan beberapa orang selanjutnya membawa korban Nurkholis Bin Abdul Rosid kerumah saksi adela slawi untuk selanjutnya dirujuk ke RSUD Soeselo Slawi namun diketahui korban Nurkholis Bin Abdul Rosid telah meninggal dunia sesuai surat keterangan dari RSUD Dokter Soeselo nomor : 445/05.01/13345, tanggal 25 Agustus 2024;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis di ketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/05/01/15.622 tanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD DR Soesilo slawi;

1. Korban datang di RSUD dr. Soesilo dalam keadaan sudah meninggal;

- Kepala – Leher : Terdapat luka robek dileher, melingkar dari leher depan kiri hingga belakang kanan 25 cm, tepi tidak teratur, kedalaman 6cm;

- Dada : Tidak ada jejas;

- Perut : Tidak ada jejas;

- Anggota gerak : Luka robek dipunggung tangan kiri bentuk 10 cm;

2. Lain perubahan tak terdapat;

3. Kesimpulan;

- Luka robek tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam;

- Kematian korban diduga akibat perdarahan hebat dari pembuluh darah di leher;

b. Dari hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/63/IX/2024/Biddokkes tanggal 3 September 2024 disimpulkan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan pada pemeriksaan luar dan dalam terhadap tubuh jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara empat puluh lima hingga lima puluh tahun, panjang seratus lima puluh tujuh sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, bahu kanan, dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada dada. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab mati adalah luka iris pada leher yang memotong pembuluh nadi leher dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat sehingga mati lemas;



c. Dari hasil *Visum Et Repertum* psychiatricum Nomor : 445/05.01/15.755 yang dikeluarkan RSUD Dr Soesilo Slawi dengan rincian sebagai berikut :

1. Kesimpulan :

- a. Pada saat ini pada diri terduga tidak didapatkan gangguan jiwa berat yang nyata;
- b. Perilaku pelanggaran hukum bukan bagian dari gangguan jiwa;
- c. Pada saat ini terduga mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya;

2. Saran :

Proses hukum terduga dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan hasil dari pemeriksaan kejiwaan yang telah dilakukan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Aminah Binti Amir Mahmud dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, yang menjadi korban pembunuhan yaitu suami Saksi;
- Bahwa, peristiwa pembunuhan terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15. 30 wib di Jl. Anggrek Rt. 03/07 Kel. Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal diteras rumah Saksi;
- Bahwa, yang telah melakukan pembunuhan terhadap suami Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa, Berawal pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib anak Saksi Ahnaf minta sama abahnya (suami Saksi) untuk main ke alun-alun slawi sehingga Saksi dan anak-anak Saksi siap-siap untuk berangkat keluar, pada waktu siap-siap anak Saksi Zidan Akhlis Bin Nurkholis (Alm) dan Saksi melihat dari dalam rumah ada Terdakwa diluar rumah, kemudian Saksi memberitahukan pada suami Saksi, kalau ada Terdakwa setelah itu kami semua keluar rumah pada saat itu suami Saksi bilang suruh nunggu sebentar karena mau nemuin Terdakwa dulu diluar dan sempat berbicara berdua di saat suami Saksi dan Terdakwa berbicara Saksi masuk kerumah untuk memasukkan sepeda milik Saksi Zidan Akhlis Bin Nurkholis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan didalam rumah Saksi mendengar Saksi Zidan Akhlis Bin Nurkholis (Alm) dan adiknya teriak keras, seponitanas Saksi lari keluar dan melihat suami Saksi tergeletak dilantai bersimpa darah, kemudian Saksi mengejar Terdakwa yang hendak lari pakai motor dan Saksi melemparkan helmnya kepada Terdakwa tetapi tetap lari lagi meninggalkan motornya setelah itu Saksi balik untuk menolong suami Saksi yang masih tergeletak di lantai teras rumah dan Saksi Zidan Akhlis Bin Nurkholis (Alm) masih mengejar Terdakwa yang lari setelah itu Saksi minta tolong ke warga dan kemudian membawa suami Saksi ke rumah sakit RSUD DR. Soesilo Slawi;

- Bahwa, Saksi melihat korban sudah tidak ada pergerakan sama sekali dengan terdapat luka terbuka pada bagian leher. Dan sekira pukul 20.00 wib Saksi dikabari oleh petugas pengamanan di RSUD Dr. Soesilo yang menerangkan bahwa korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa, uka yang dialami korban akibat pembunuhan tersebut dibagian leher dan tangan;

- Bahwa, terhadap barang bukti 2 (dua) buah pecahan kaca helm, 1 (satu) buah helm bertuliskan Clasic warna kuning terdapat noda darah, 1 (satu) buah helm bertuliskan England dengan motif warna kombinasi putih biru terdapat noda darah, (satu) buah jaket berwarna hitam terdapat noda darah, 1 (satu) buah baju berwarna coklat bermotif batik terdapat noda darah, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau terdapat noda darah, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat bertuliskan julia 17 cm terdapat noda darah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2004, warna hitam, Nomor Polisi: G - 5868 - PP, Nomor Rangka: MH1HB21104K039398, Nomor Mesin: HB21E1040001 a.n Ahmad Nawawi B . H Maksum beserta dengan STNK dan kunci, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam terdapat noda darah, 1 (satu) buah baju bertuliskan Bank BRI Brebes dengan warna kombinasi; 11. 1 (satu) buah kupluk berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A10, warna biru dongker, Nomor Model: SM-A105G/DS, Nomor Seri: RR8M30P1ANL, Nomor IMEI 1: 355853105747649, Nomor IMEI 2: 355854105747647 Saksi mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Nabil Alpharidzi Bin Edi Cahyono dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa Bahwa, yang menjadi korban pembunuhan yaitu Sdr. Nurkholis suami dari Sdr. Siti Aminah Binti Amir Mahmud;
- Bahwa, peristiwa pembunuhan terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15. 30 wib di Jl. Anggrek Rt. 03/07 Kel. Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal;
- Bahwa, yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah dengan berjarak kurang lebih 15 meter dari lokasi kejadian. Dan setelah mendengar adanya teriakan dari Saksi Zidan Akhlis Bin Nurkholis (Alm) " woy-woy-woy", dan selang beberapa saat kemudian Saksi mendekat ke sumber suara. Didapati ada sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan No. Pol terpasang G-5868-PP tergeletak di pinggir jalan sebelah utara dari rumah korban (kurang lebih berjarak 10 meter) dan di teras sebuah rumah terlihat korban tergeletak dengan posisi kepala disangga oleh istrinya yang bernama Sdr. Siti Aminah, terlihat ada beberapa orang lainnya. Untuk selanjutnya Saksi diminta untuk menghubungi rumah sakit terdekat, karena terlalu lama selanjutnya Saksi diberikan kunci Kbm Daihatsu Terios oleh Sdr. Rosyana. Kemudian kbm Saksi parkir tepat didepan rumah korban, dan digunakan untuk evakuasi korban dibawa ke rumah sakit Adella Slawi. Karena alat kurang memadai kemudian korban dirujuk ke RSUD DR. Soesilo Slawi;
- Bahwa, Saksi melihat korban sudah tidak ada pergerakan sama sekali dengan terdapat luka terbuka pada bagian leher. Dan sekira pukul 20.00 wib Saksi dikabari oleh petugas pengamanan di RSUD Dr. Soesilo yang menerangkan bahwa korban dinyatakan meninggal dunia. Kemudian Saksi masuk ke ruang UGD untuk memastikan informasi tersebut dan benar bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa, Luka yang dialami korban akibat pembunuhan tersebut dibagian leher dan tangan;
- Bahwa, terhadap barang bukti 2 (dua) buah pecahan kaca helm, 1 (satu) buah helm bertuliskan Clasic warna kuning terdapat noda darah, 1 (satu) buah helm bertuliskan England dengan motif warna kombinasi putih biru terdapat noda darah, (satu) buah jaket berwarna hitam terdapat noda darah, 1 (satu) buah baju berwarna coklat bermotif batik terdapat noda darah, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau terdapat noda darah, 1 (satu)

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw



bilah pisau bergagang kayu warna coklat bertuliskan julia 17 cm terdapat noda darah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2004, warna hitam, Nomor Polisi: G - 5868 - PP, Nomor Rangka: MH1HB21104K039398, Nomor Mesin: HB21E1040001 a.n Ahmad Nawawi B . H Maksum beserta dengan STNK dan kunci, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam terdapat noda darah, 1 (satu) buah baju bertuliskan Bank BRI Brebes dengan warna kombinasi; 11. 1 (satu) buah kupluk berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A10, warna biru dongker, Nomor Model: SM-A105G/DS, Nomor Seri: RR8M30P1ANL, Nomor IMEI 1: 355853105747649, Nomor IMEI 2: 355854105747647 Saksi mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Abdul Ghoni Bin Abdul Rosid dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa, yang menjadi korban pembunuhan yaitu Sdr. Nurkholis suami dari Sdr. Siti Aminah Binti Amir Mahmud;

- Bahwa, peristiwa pembunuhan terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15. 30 wib di Jl. Anggrek Rt. 03/07 Kel. Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal;

- Bahwa, yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah dengan berjarak kurang lebih 15 meter dari lokasi kejadian. Dan setelah mendengar adanya teriakan Saksi Zidan Akhlis Bin Nurkholis (Alm) "woy-woy-woy", dan selang beberapa saat kemudian Saksi mendekat ke sumber suara. Didapati ada sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan No. Pol terpasang G-5868-PP tergeletak di pinggir jalan sebelah utara dari rumah korban (kurang lebih berjarak 10 meter) dan di teras sebuah rumah terlihat korban tergeletak dengan posisi kepala disangga oleh istrinya yang bernama Sdr. Siti Aminah, terlihat ada beberapa orang lainnya. Untuk selanjutnya Saksi diminta untuk menghubungi rumah sakit terdekat, karena terlalu lama selanjutnya Saksi diberikan kunci Kbm Daihatsu Terios oleh Sdr. Rosyana. Kemudian kbm Saksi parkir tepat didepan rumah korban, dan digunakan untuk evakuasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dibawa ke rumah sakit Adella Slawi. Karena alat kurang memadai kemudian korban dirujuk ke RSUD DR. Soesilo Slawi;

- Bahwa, Saksi melihat korban sudah tidak ada pergerakan sama sekali dengan terdapat luka terbuka pada bagian leher. Sekira pukul 20.00 wib Saksi dikabari oleh petugas pengamanan di RSUD Dr. Soesilo yang menerangkan bahwa korban dinyatakan meninggal dunia. Kemudian Saksi masuk ke ruang UGD untuk memastikan informasi tersebut dan benar bahwa korban telah meninggal dunia;

- Bahwa, Luka yang dialami korban akibat pembunuhan tersebut dibagian leher dan tangan;

- Bahwa, terhadap barang bukti 2 (dua) buah pecahan kaca helm, 1 (satu) buah helm bertuliskan Clasic warna kuning terdapat noda darah, 1 (satu) buah helm bertuliskan England dengan motif warna kombinasi putih biru terdapat noda darah, (satu) buah jaket berwarna hitam terdapat noda darah, 1 (satu) buah baju berwarna coklat bermotif batik terdapat noda darah, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau terdapat noda darah, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat bertuliskan julia 17 cm terdapat noda darah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2004, warna hitam, Nomor Polisi: G - 5868 - PP, Nomor Rangka: MH1HB21104K039398, Nomor Mesin: HB21E1040001 a.n Ahmad Nawawi B . H Maksum beserta dengan STNK dan kunci, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam terdapat noda darah, 1 (satu) buah baju bertuliskan Bank BRI Brebes dengan warna kombinasi; 11. 1 (satu) buah kupluk berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A10, warna biru dongker, Nomor Model: SM-A105G/DS, Nomor Seri: RR8M30P1ANL, Nomor IMEI 1: 355853105747649, Nomor IMEI 2: 355854105747647 Saksi mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Nur Janah Binti Taroni (Alm) dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa, yang menjadi korban pembunuhan yaitu Sdr. Nurkholis suami dari Sdr. Siti Aminah Binti Amir Mahmud;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw



- Bahwa, peristiwa pembunuhan terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15. 30 wib di Jl. Anggrek Rt. 03/07 Kel. Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal;
 - Bahwa, yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ketahui dalam 1 (satu) minggu terakhir Terdakwa sering datang di sekitar rumah Sdr. Nurkholis dan kemudian duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya;
 - Bahwa, yang di lakukan oleh Terdakwa ketika berada di sekitar rumah Sdr. Nurkholis ialah duduk di atas sepeda motor yang di kendarainya, dan sepeda motor parkir di tepi jalanan sekitar rumah sdr. Nurkholis;
 - Bahwa, terhadap barang bukti 2 (dua) buah pecahan kaca helm, 1 (satu) buah helm bertuliskan Clasic warna kuning terdapat noda darah, 1 (satu) buah helm bertuliskan England dengan motif warna kombinasi putih biru terdapat noda darah, (satu) buah jaket berwarna hitam terdapat noda darah, 1 (satu) buah baju berwarna coklat bermotif batik terdapat noda darah, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau terdapat noda darah, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat bertuliskan julia 17 cm terdapat noda darah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2004, warna hitam, Nomor Polisi: G - 5868 - PP, Nomor Rangka: MH1HB21104K039398, Nomor Mesin: HB21E1040001 a.n Ahmad Nawawi B . H Maksum beserta dengan STNK dan kunci, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam terdapat noda darah, 1 (satu) buah baju bertuliskan Bank BRI Brebes dengan warna kombinasi; 11. 1 (satu) buah kupluk berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A10, warna biru dongker, Nomor Model: SM-A105G/DS, Nomor Seri: RR8M30P1ANL, Nomor IMEI 1: 355853105747649, Nomor IMEI 2: 355854105747647 Saksi mengetahuinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 5. Nurkhasanah Binti Abdul Rosid** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
 - Bahwa, yang menjadi korban pembunuhan yaitu Sdr. Nurkholis suami dari Sdr. Siti Aminah Binti Amir Mahmud;



- Bahwa, peristiwa pembunuhan terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15. 30 wib di Jl. Anggrek Rt. 03/07 Kel. Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal;
 - Bahwa, yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai Spm Honda Supra warna hitam dan menanyakan keberadaan Sdr. Nurkholis dan istrinya yang bernama Siti Aminah. Dimana setelah itu Terdakwa pergi ke arah barat menuju tempat usaha Roti tempat Sdr. Siti Aminah bekerja;
 - Bahwa, terhadap barang bukti 2 (dua) buah pecahan kaca helm, 1 (satu) buah helm bertuliskan Clasic warna kuning terdapat noda darah, 1 (satu) buah helm bertuliskan England dengan motif warna kombinasi putih biru terdapat noda darah, (satu) buah jaket berwarna hitam terdapat noda darah, 1 (satu) buah baju berwarna coklat bermotif batik terdapat noda darah, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau terdapat noda darah, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat bertuliskan julia 17 cm terdapat noda darah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2004, warna hitam, Nomor Polisi: G - 5868 - PP, Nomor Rangka: MH1HB21104K039398, Nomor Mesin: HB21E1040001 a.n Ahmad Nawawi B . H Maksum beserta dengan STNK dan kunci, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam terdapat noda darah, 1 (satu) buah baju bertuliskan Bank BRI Brebes dengan warna kombinasi; 11. 1 (satu) buah kupluk berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A10, warna biru dongker, Nomor Model: SM-A105G/DS, Nomor Seri: RR8M30P1ANL, Nomor IMEI 1: 355853105747649, Nomor IMEI 2: 355854105747647 Saksi mengetahuinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 6. Anak Zidan Akhlis Bin Nurkholis (Alm)** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa, yang menjadi korban pembunuhan yaitu ayah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa pembunuhan terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15. 30 wib di Jl. Anggrek Rt. 03/07 Kel. Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal diteras rumah Saksi;
- Bahwa, yang telah melakukan pembunuhan terhadap Bapak Saksi yaitu Terdakwa;
- Berawal pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib, Saksi, adik, bapak (korban) dan ibu Saksi berencana mau pergi ke alun alun Slawi, pada saat bersiap siap dirumah, Saksi melihat dari dalam rumah Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah, dan Saksi memberitahu ke ibu kalau di luar ada Terdakwa, setelah itu, Saksi, adik Saksi, bapak dan ibu keluar rumah, kemudian bapak dari Saksi menemui Terdakwa dan berbicara berdua, Saksi dan adik dari Saksi ada di sebelahnya bapak sedangkan Ibu dari Saksi masuk ke dalam memasukan sepeda ke dalam rumah, dan ketika Bapak dari Saksi berbicara dengan Terdakwa, tiba tiba Terdakwa menarik Bapak dari Saksi kemudian mendekap dari belakang, setelah itu Bapak dari Saksi di gorok lehernya dari belakang dengan pisau, Adik dari Saksi langsung teriak, kemudian bapak Saksi terjatuh dan Terdakwa mau lari pakai motor namun motornya ga bisa di hidupkan, kemudian Saksi kejar dan ibu juga mengejar kemudian di pukul helm kepalanya oleh ibu Saksi, tapi masih lari, kemudian Saksi kejar dan lempar batu masih terus lari, kembali Saksi masuk ke teras rumah guna membantu ibu untuk evakuasi korban. Dimana saat itu ibu Saksi memangku dan menyandarkan kepalanya di bahunya supaya darah tidak banyak keluar. Selanjutnya datang beberapa orang (tetangga) membantu evakuasi korban dibawa ke rumah sakit Adella. Namun di arahkan oleh pihak rumah sakit untuk ke RS Soesilo. Selanjutnya kami bergegas membawa korban ke RS Soesilo Slawi .dan korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa, luka yang dialami korban akibat pembunuhan tersebut dibagian leher dan tangan;
- Bahwa, terhadap barang bukti 2 (dua) buah pecahan kaca helm, 1 (satu) buah helm bertuliskan Clasic warna kuning terdapat noda darah, 1 (satu) buah helm bertuliskan England dengan motif warna kombinasi putih biru terdapat noda darah, (satu) buah jaket berwarna hitam terdapat noda darah, 1 (satu) buah baju berwarna coklat bermotif batik terdapat noda darah, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau terdapat noda darah, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat bertuliskan julia 17 cm terdapat noda darah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2004, warna

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, Nomor Polisi: G - 5868 - PP, Nomor Rangka: MH1HB21104K039398, Nomor Mesin: HB21E1040001 a.n Ahmad Nawawi B . H Maksum beserta dengan STNK dan kunci, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam terdapat noda darah, 1 (satu) buah baju bertuliskan Bank BRI Brebes dengan warna kombinasi; 11. 1 (satu) buah kupluk berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A10, warna biru dongker, Nomor Model: SM-A105G/DS, Nomor Seri: RR8M30P1ANL, Nomor IMEI 1: 355853105747649, Nomor IMEI 2: 355854105747647 Saksi mengetahuinya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat keterangan meninggal dunia dari RSUD Dokter Soesilo nomor : 445/05.01/13345, tanggal 25 Agustus 2024;

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/05/01/15.622 tanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD DR Soesilo slawi dengan Kesimpulan :

- Luka robek tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam;
- Kematian korban diduga akibat perdarahan hebat dari pembuluh darah di leher;

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER/63/IX/2024/Biddokkes tanggal 3 September 2024 dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan pada pemeriksaan luar dan dalam terhadap tubuh jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara empat puluh lima hingga lima puluh tahun, panjang seratus lima puluh tujuh sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, bahu kanan, dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada dada. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab mati adalah luka iris pada leher yang memotong pembuluh nadi leher dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat sehingga mati lemas

- Surat *Visum Et Repertum* psychiatricum Nomor : 445/05.01/15.755 yang dikeluarkan RSUD Dr Soesilo Slawi dengan Kesimpulan :

- a. Pada saat ini pada diri terduga tidak didapatkan gangguan jiwa berat yang nyata;
- b. Perilaku pelanggaran hukum bukan bagian dari gangguan jiwa;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pada saat ini terduga mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib di ruas jalan masuk Desa Margapadang, Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana peristiwa kejahatan pembunuhan;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa kejahatan pembunuhan yaitu Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid ;
- Bahwa, yang membunuh Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid yaitu Terdakwa;
- Bahwa, Peristiwa tindak pidana kejahatan pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 wib di depan teras rumah korban Jl. Anggrek Rt. 03 Rw. 07 Kel. Pakembaran Kec. Slawi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa, Terdakwa mengenal korban karena pernah bekerja pada tempat Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid yang mana hubungannya antara bos dan pekerja;
- Bahwa, Terdakwa merasa korban Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid karena telah mengguna-guna Terdakwa seperti gangguan ghaib di tubuh Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa, Terdakwa bekerja pada korban pada tahun 2016 dan belum sampai 1 (satu) tahun Terdakwa diberhentikan bekerja oleh korban;
- Bahwa, Terdakwa berpikir telah di guna-guna oleh korban sebelum Terdakwa berhentikan dari pekerjaan dan pada tahun 2023 Terdakwa berpikir harus membunuh korban agar bisa hilang gangguan-gangguan ghaib terhadap Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa melukai korban;
- Bahwa, pada Tanggal 24 Agustus 2024 pukul 09.15 WIB, Terdakwa mendatangi tempat tempat kerja korban tetapi tempat kerjanya ditutup sehingga Terdakwa mendatangi rumahnya korban tetapi rumahnya juga sepi, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saudara dari korban yang berada dibelakang rumah korban dan menanyakan Sdr. Ami (istri korban) sekarang bekerja dimana dan dijawab sekarang bekerja di toko roti dan menunjukkan lokasi tempat kerjanya Sdr. Ami, kemudian Terdakwa lokasi tempat kerjanya



Sdr. Ami dan bertemu, selanjutnya menanyakan korban Sd Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid sekarang bekerja dimana dan dijawab Sdr. Ami kalau Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid sekarang bekerja di luar kota selanjutnya Terdakwa pulang. Kemudian pada malam harinya pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid dan bertemu serta berbicara dengan Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid dan Terdakwa meminta nomor hanphonenya setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya besok paginya tanggal 25 Agustus 2024, Terdakwa datang lagi kerumah Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid dan bertemu dengan Sdr. Ami dan Sdr. Ami mengatakan Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid lagi cape dan disuruh nanti sore datang lagi setelah itu Terdakwa pulang. Kemudian pada jam 14.00 Terdakwa datang lagi kerumah Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid dan menunggu sambil duduk didepan rumahnya dan kemudian Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid dan istrinya keluar rumah kemudian Terdakwa berbicara dengan Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid namun Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid mengatakan mau belanja sama istrinya kemudian Terdakwa melukai korban;

- Bahwa, Terdakwa melukai korban menggunakan alat berupa satu bilah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa, cara membunuh korban adalah dengan berdiri di sisi belakang sebelah kanan korban dengan jarak kurang lebih 50 cm, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau mode Julia dm06 17cm milik Terdakwa yang Terdakwa simpan disaku celana kain warna hitam di sisi kanan depan yang Terdakwa kenakan dengan menggunakan tangan kanan memegang dan menarik gagang pisau dan tangan kiri menahan sarung pisau hingga pisau tersebut terlepas dari sarungnya. Setelah pisau Terdakwa keluarkan, langsung Terdakwa kalungkan (menempel) ke leher dan menabrak punggung telapak tangan kiri korban, kemudian pisau tersebut Terdakwa tarik dengan keras untuk kemudian Terdakwa gerakan lagi kearah depan dan Terdakwa tarik kembali hingga terlepas dari leher korban dan pada ujungnya mengenai bahu kanan korban. Setelah itu pisau Terdakwa lempar di tempat kejadian perkara dan membiarkan korban jatuh. Serta merta Terdakwa berlari karena ada teriakan dari anaknya;

- Bahwa, setelah melukai korban Terdakwa berlari keluar dari teras rumah korban menuju ke arah utara untuk mengambil Spm Honda Supra yang Terdakwa parkir sebelumnya di sisi barat rumah tetangga korban dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan posisi menghadap ke utara. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Spm Honda Supra susah dinyalakan dan Terdakwa dikejar oleh anak dari korban yang mana melempar dengan benda seperti batu bata mengenai bagian lengan kanan Terdakwa dan ada juga teriakan dari istri korban yang bernama Siti Aminah Alias Ami yang memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan helm yang berada dalam penguasaannya;

- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau yang digunakannya untuk melukai leher korban di Iwano Blade Store pada tanggal 13 Juni 2024 yang Terdakwa ketahui melalui aplikasi youtube dimana terdapat video yang menjual berbagai senjata tajam yang di dalam video tersebut mencantumkan nomor telepon penjual atas nama Iwan Gunawan dengan nomor ; 081282823218. Kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan melakukan transaksi untuk membeli sebilah pisau dengan mode Julia dm06 17cm. Kemudian Terdakwa mengirimkan alamat tujuan pengiriman dengan alamat Perumahan BTN Trayeman Jalan Komodo Nomor 81 RT.02/01 Kelurahan/Desa Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal atas Nama Ibu Terdakwa yang bernama Vita Jayanti. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang untuk membeli pisau tersebut dengan cara transfer ke rekening BNI dengan nomor : 0815796357 atas nama Iwan Gunawan sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk harga pisau ditambah ongkos kirim sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

- Bahwa, Selanjutnya terdakwa menerima sebilah pisau tersebut pada tanggal 15 Juni 2024 dengan nama pengirim Iwano Blade Store yang beralamat di Kp. Puncak Mulya Nomor 52 RT04/08 Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan Id 40972;

- Bahwa, Setelah berhasil melarikan diri Terdakwa terus Berlari menyusuri jalan ke arah utara bertemu dengan simpang tiga berbelok ke arah timur, berbelok ke arah utara dan bertemu dengan simpang tiga untuk kemudian bergerak ke arah timur dan bertemu dengan simpang tiga perumahan BTN Kudaile. Selanjutnya Terdakwa bergerak kearah selatan sampai belakang SMA 3 Slawi. Selanjutnya Terdakwa berlari kembali kearah timur menyeberangi jalan raya Prof. M. Yamin sampai di wilayah Desa Margapadang, Kec. Tarub Kab. Tegal kemudian pada sekira pukul 14.30 Wib diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa, Tujuan Terdakwa melukai korban adalah untuk membunuh korban;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai rasa dendam kepada korban;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah pecahan kaca helm;
2. 1 (satu) buah helm bertuliskan Clasic warna kuning terdapat noda darah;
3. 1 (satu) buah helm bertuliskan England dengan motif warna kombinasi putih biru terdapat noda darah
4. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam terdapat noda darah;
5. 1 (satu) buah baju berwarna coklat bermotif batik terdapat noda darah;
6. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau terdapat noda darah;
7. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat bertuliskan julia 17 cm terdapat noda darah;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2004, warna hitam, Nomor Polisi: G - 5868 - PP, Nomor Rangka: MH1HB21104K039398, Nomor Mesin: HB21E1040001 a.n Ahmad Nawawi B. H Maksum beserta dengan STNK dan kunci;
9. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam terdapat noda darah;
10. 1 (satu) buah baju bertuliskan Bank BRI Brebes dengan warna kombinasi;
11. 1 (satu) buah kupluk berwarna hitam;
12. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A10, warna biru dongker, Nomor Model: SM-A105G/DS, Nomor Seri: RR8M30P1ANL, Nomor IMEI 1: 355853105747649, Nomor IMEI 2: 355854105747647;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, yang menjadi korban pembunuhan yaitu Sdr. Nurkholis suami dari Sdr. Siti Aminah Binti Amir Mahmud;
- Bahwa, peristiwa pembunuhan terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15. 30 wib di Jl. Anggrek Rt. 03/07 Kel. Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu Terdakwa Fredi Risdiyanto Bin Iskarmono (Alm);
- Bahwa, Terdakwa mengenal korban karena pernah bekerja pada tempat Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid yang mana hubungannya antara bos dan pekerja;
- Bahwa, Terdakwa bekerja pada korban pada tahun 2016 dan belum sampai 1 (satu) tahun Terdakwa diberhentikan bekerja oleh korban;
- Bahwa, Terdakwa merasa korban telah mengguna-guna Terdakwa, gejalanya seperti gangguan ghaib di tubuh Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa, Terdakwa berpikir telah di guna-guna oleh korban sebelum Terdakwa berhentikan dari pekerjaan dan pada tahun 2023 Terdakwa berpikir harus membunuh korban agar bisa hilang gangguan-gangguan ghaib terhadap Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa melukai korban;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Nurkhasanah binti Abdul Rosid dengan mengendarai Spm Honda Supra warna hitam dan menanyakan keberadaan Sdr. Nurkholis dan istrinya yang bernama Siti Aminah. Dimana setelah itu Terdakwa pergi ke arah barat menuju tempat usaha Roti tempat Sdr. Siti Aminah bekerja;
- Bahwa, pada Tanggal 24 Agustus 2024 pukul 09.15 WIB, Terdakwa mendatangi tempat tempat kerja korban tetapi tempat kerjanya ditutup sehingga Terdakwa mendatangi rumahnya korban tetapi rumahnya juga sepi, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saudara dari korban yang berada dibelakang rumah korban dan menanyakan Sdr. Ami (istri korban) sekarang bekerja dimana dan dijawab sekarang bekerja di toko roti dan menunjukkan lokasi tempat kerjanya Sdr. Ami, kemudian Terdakwa lokasi tempat kerjanya Sdr. Ami dan bertemu, selanjutnya menanyakan korban sekarang bekerja dimana dan dijawab Sdr. Ami kalau Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid sekarang bekerja di luar kota selanjutnya Terdakwa pulang. Kemudian pada malam harinya pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid dan bertemu serta berbicara dengan Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid dan Terdakwa meminta nomor hanphonenya setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya besok paginya tanggal 25 Agustus 2024, Terdakwa datang lagi kerumah Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid dan bertemu dengan Sdr. Ami dan Sdr. Ami mengatakan Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid lagi cape dan disuruh nanti sore datang lagi setelah itu Terdakwa

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw



pulang. Kemudian pada jam 14.00 Terdakwa datang lagi kerumah Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid dan menunggu sambil duduk didepan rumahnya dan kemudian Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid dan istrinya keluar rumah kemudian Terdakwa berbicara dengan Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid namun Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid mengatakan mau belanja sama istrinya kemudian Terdakwa melukai korban;

- Bahwa, Terdakwa melukai korban menggunakan alat berupa satu bilah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau yang digunakannya untuk melukai leher korban di Iwano Blade Store pada tanggal 13 Juni 2024 yang Terdakwa ketahui melalui aplikasi youtube dimana terdapat video yang menjual berbagai senjata tajam yang di dalam video tersebut mencantumkan nomor telepon penjual atas nama Iwan Gunawan dengan nomor ; 081282823218. Kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan melakukan transaksi untuk membeli sebilah pisau dengan mode Julia dm06 17cm. Kemudian Terdakwa mengirimkan alamat tujuan pengiriman dengan alamat Perumahan BTN Trayeman Jalan Komodo Nomor 81 RT.02/01 Kelurahan/Desa Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal atas Nama Ibu Terdakwa yang bernama Vita Jayanti. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang untuk membeli pisau tersebut dengan cara transfer ke rekening BNI dengan nomor : 0815796357 atas nama Iwan Gunawan sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk harga pisau ditambah ongkos kirim sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah).

- Bahwa, Terdakwa menerima sebilah pisau tersebut pada tanggal 15 Juni 2024 dengan nama pengirim Iwano Blade Store yang beralamat di Kp. Puncak Mulya Nomor 52 RT04/08 Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan Id 40972;

- Bahwa, Terdakwa membunuh korban dengan cara berdiri di sisi belakang sebelah kanan korban dengan jarak kurang lebih 50 cm, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau mode Julia dm06 17cm milik Terdakwa yang Terdakwa simpan disaku celana kain warna hitam di sisi kanan depan yang Terdakwa kenakan dengan menggunakan tangan kanan memegang dan menarik gagang pisau dan tangan kiri menahan sarung pisau hingga pisau tersebut terlepas dari sarungnya. Setelah pisau Terdakwa keluarkan,



langsung Terdakwa kalungkan (menempel) ke leher dan menabrak punggung telapak tangan kiri korban, kemudian pisau tersebut Terdakwa tarik dengan keras untuk kemudian Terdakwa gerakan lagi ke arah depan dan Terdakwa tarik kembali hingga terlepas dari leher korban dan pada ujungnya mengenai bahu kanan korban. Setelah itu pisau Terdakwa lempar di tempat kejadian perkara dan membiarkan korban jatuh;

- Bahwa, setelah melukai korban, Terdakwa berlari keluar dari teras rumah korban menuju ke arah utara untuk mengambil Spm Honda Supra yang Terdakwa parkir sebelumnya di sisi barat rumah tetangga korban dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan posisi menghadap ke utara. Namun demikian Spm Honda Supra susah dinyalakan dan Terdakwa dikejar oleh anak dari korban yang mana melempar dengan benda seperti batu bata mengenai bagian lengan kanan Terdakwa dan ada juga teriakan dari istri korban yang bernama Siti Aminah Alias Ami yang memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan helm yang berada dalam penguasaannya;

- Bahwa, Setelah berhasil melarikan diri Terdakwa terus Berlari menyusuri jalan ke arah utara bertemu dengan simpang tiga berbelok ke arah timur, berbelok ke arah utara dan bertemu dengan simpang tiga untuk kemudian bergerak ke arah timur dan bertemu dengan simpang tiga perumahan BTN Kudaile. Selanjutnya Terdakwa bergerak ke arah selatan sampai belakang SMA 3 Slawi. Selanjutnya Terdakwa berlari kembali ke arah timur menyeberangi jalan raya Prof. M. Yamin sampai di wilayah Desa Margapadang, Kec. Tarub Kab. Tegal kemudian pada sekira pukul 14.30 Wib diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa, Tujuan Terdakwa melukai korban adalah untuk membunuh korban;

- Bahwa, berdasarkan surat pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/05/01/15.622 tanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD DR Soesilo Slawi yang mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia saat tiba di RSUD DR Soesilo Slawi, dimana terdapa luka robek dileher, melingkar dari leher depan kiri hingga belakang kanan 25 cm, tepi tidak teratur, kedalaman 6cm dan luka robek dipunggung tangan kiri bentuk 10 cm. dengan Kesimpulan bahwa luka robek tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam dan kematian korban diduga akibat perdarahan hebat dari pembuluh darah di leher;

- Bahwa, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/63/IX/2024/Biddokkes tanggal 3 September 2024 dikatakan bahwa



berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan pada pemeriksaan luar dan dalam terhadap tubuh jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara empat puluh lima hingga lima puluh tahun, panjang seratus lima puluh tujuh sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, bahu kanan, dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada dada. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab mati adalah luka iris pada leher yang memotong pembuluh nadi leher dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat sehingga mati lemas;

- Bahwa, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* psychiatricum Nomor : 445/05.01/15.755 yang dikeluarkan RSUD Dr Soesilo Slawi dengan rincian sebagai berikut :

- Kesimpulan :
- Pada saat ini pada diri terduga tidak didapatkan gangguan jiwa berat yang nyata;
- Perilaku pelanggaran hukum bukan bagian dari gangguan jiwa;
- Pada saat ini terduga mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya;
- Saran :
- Proses hukum terduga dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan hasil dari pemeriksaan kejiwaan yang telah dilakukan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai rasa dendam kepada korban;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Dengan rencana terlebih dahulu;**
4. **Merampas nyawa orang lain;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" mencakup subjek hukum yakni perorangan atau korporasi yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas setiap akibat dari tindakannya. Menurut hukum pidana, orang tersebut harus sehat jasmani dan rohani, dan bukan sebagai subjek yang dapat dikategorikan mempunyai disabilitas mental maupun intelektual;

Barang siapa dianggap sebagai subyek hukum yang berstatus sebagai Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 KUHP, yang mendefinisikan Terdakwa sebagai seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di dalam suatu persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa orang tersebut harus memiliki identitas yang sesuai dengan berkas perkara terkait apakah ia terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **Fredi Risdiyanto Bin Isrkarmono (Alm)** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar orang yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **Fredi Risdiyanto Bin Isrkarmono (Alm)** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (error in persona) sedangkan untuk perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie Van Toelichting), yang mengartikan "kesengajaan" (opzet) sebagai "menghendaki atau mengetahui" (willens en wettens). Jadi dapatlah dikatakan bahwasanya sengaja dapat dimaknai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan dengan sengaja dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan bentuk dari kesengajaan. Coraknya adalah sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai tujuan (yang dekat)/dolus directus;

Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn)
Dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat, yakni akibat yang memang dituju si pembuat dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuannya, akibat ini pasti timbul/terjadi;

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis)

Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” yang dimaksud dalam dakwaan adalah merujuk pada pengertian bahwa tindak pidana/perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada unsur Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan oleh pelaku pidana dengan sengaja atau dalam keadaan sadar (tidak mabuk, gila atau dalam hilang pikir) dan pelaku menghendaki dan menyadari perbuatan dan akibatnya, oleh karenanya untuk membuktikan unsur kedua “Dengan sengaja” ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan adanya unsur perbuatan yaitu unsur ke-3 dan ke-4 dakwaan ini yaitu unsur “*Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*”;

3. Dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Hal ini berbeda dengan beberapa istilah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti luka berat, makar, dan pemufakatan jahat. Pengertian istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang- undang. Meskipun demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) dan putusan hakim (yurisprudensi);

Menimbang, bahwa M.v.T (Memorie van Toelichting) merumuskan pengertian istilah met voorbedachte rade (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. M.v.T tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang. Pengertian berencana menurut M.v.T tersebut dipertegas oleh Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya "Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Hukum Pidana I karya Satochid Kartanegara menyebutkan Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku;

Menimbang, bahwa faktanya Bahwa terdakwa Fredi Risdiyanto Bin Iskarmono (Alm) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Agustus 2024 wib, bertempat di teras rumah milik Nurkholis Bin Abdul Rosid di Jalan Anggrek Dukuh Cergomas Rt.03/Rw.07 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dalam hal ini adalah korban bernama Nurkholis Bin Abdul Rosid;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa korban telah mengguna-guna Terdakwa seperti gangguan ghaib di tubuh Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Hingga kemudian pada tahun 2023, Terdakwa berpikir harus membunuh korban agar bisa hilang gangguan-gangguan ghaib terhadap Terdakwa;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) bilah pisau yang digunakannya untuk melukai leher korban di Iwano Blade Store pada tanggal 13 Juni 2024 yang Terdakwa ketahui melalui aplikasi youtube dimana terdapat video yang menjual berbagai senjata tajam yang di dalam video tersebut mencantumkan nomor telepon penjual atas nama Iwan Gunawan dengan nomor ; 081282823218. Kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan melakukan transaksi untuk membeli sebilah pisau dengan mode Julia dm06 17cm. Kemudian Terdakwa mengirimkan alamat tujuan pengiriman dengan alamat Perumahan BTN Trayeman Jalan Komodo Nomor 81 RT.02/01 Kelurahan/Desa Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal atas Nama Ibu Terdakwa yang bernama Vita Jayanti. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang untuk membeli pisau tersebut dengan cara transfer ke rekening BNI dengan nomor : 0815796357 atas nama Iwan Gunawan sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk harga pisau ditambah ongkos kirim sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerima sebilah pisau tersebut pada tanggal 15 Juni 2024 dengan nama pengirim Iwano Blade Store yang beralamat di Kp. Puncak Mulya Nomor 52 RT04/08 Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan Id 40972;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah merencanakan aksinya dengan mencari korban pada Tanggal 24 Agustus 2024 pukul 09.15 WIB, Terdakwa mendatangi tempat tempat kerja korban tetapi tempat kerjanya ditutup sehingga Terdakwa mendatangi rumahnya korban tetapi rumahnya juga sepi, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saudara dari korban yang berada dibelakang rumah korban dan menanyakan Sdr. Ami (istri korban) sekarang bekerja dimana dan dijawab sekarang bekerja di toko roti dan menunjukkan lokasi tempat kerjanya Sdr. Ami, kemudian Terdakwa lokasi tempat kerjanya Sdr. Ami dan bertemu, selanjutnya menanyakan korban sekarang bekerja dimana dan dijawab Sdr. Ami kalau Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid sekarang bekerja di luar kota selanjutnya Terdakwa pulang. Kemudian pada malam harinya pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid dan bertemu serta berbicara dengan Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid dan Terdakwa meminta nomor hanphonenya setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya besok paginya tanggal 25 Agustus 2024, Terdakwa datang lagi kerumah Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid dan bertemu dengan Sdr. Ami dan Sdr. Ami mengatakan Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid lagi cape dan disuruh nanti

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw



sore datang lagi setelah itu Terdakwa pulang. Kemudian pada jam 14.00 Terdakwa datang lagi kerumah Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid dan menunggu sambil duduk didepan rumahnya dan kemudian Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid dan istrinya keluar rumah kemudian Terdakwa berbicara dengan Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid namun Sdr. Nurkholis Bin Abdul Rosid mengatakan mau belanja sama istrinya kemudian Terdakwa melukai korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aksinya dengan menggunakan alat berupa satu bilah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2023 Terdakwa berpikir harus membunuh korban agar bisa hilang gangguan-gangguan ghaib terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dirinya merasa dengan menghilangkan nyawa korban akan menghilangkan efek guna-guna yang dirasakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan tahap persiapan, Terdakwa memiliki waktu untuk memikirkan dengan tenang serta mereka memiliki pilihan apakah akan melakukan pembunuhan kepada korban atau tidak. Namun Terdakwa tetap melaksanakan niatnya membunuh korban, kemudian alat yang dapat dipergunakan untuk membunuh korban tersebut pun telah dipersiapkan berupa 1 (satu) bilah pisau yang digunakannya untuk melukai leher korban yang telah Terdakwa beli sejak tanggal 13 Juni 2024 di Iwano Blade Store yang diketahui terdakwa melalui aplikasi youtube dengan harga Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang sesuai pengetahuan umum, pisau merupakan kategori senjata tajam yang dapat melukai bahkan mengakibatkan kematian. Perihal pembunuhan ini pun telah ada dalam pemikiran Terdakwa sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Terdakwa memiliki tenggang waktu yang cukup untuk mempertimbangkan pemikiran secara tenang serta dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir secara mendalam. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur "dengan rencana terlebih dahulu" telah terpenuhi;

3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain, yaitu: Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut;



Menimbang, bahwa pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku. Akibat dari perbuatannya itu yang menjadi tujuan, yakni merampas jiwa orang lain atau matinya orang lain. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain);
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Menimbang, bahwa adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataulah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu masuk ke dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan bukan pembunuhan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, akibat perbuatan Terdakwa yang secara sadar mengarahkan pisaunya ke leher korban mengakibatkan hilangnya nyawa korban;

Menimbang, bahwa korban telah meninggal dunia sebagaimana hasil surat pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/05/01/15.622 yang dikeluarkan oleh RSUD DR Soesilo Slawi pada tanggal 02 September 2024 yang mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia saat tiba di RSUD DR Soesilo Slawi, dimana terdapa luka robek dileher, melingkar dari leher depan kiri hingga belakang kanan 25 cm, tepi tidak teratur, kedalaman 6cm dan luka robek dipunggung tangan kiri bentuk 10 cm. dengan Kesimpulan bahwa luka robek tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam dan kematian korban diduga akibat perdarahan hebat dari pembuluh darah di leher;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor VER/63/IX/2024/Biddokkes tanggal 3 September 2024 dikatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan pada pemeriksaan luar dan dalam terhadap tubuh jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara empat puluh lima hingga lima puluh tahun, panjang seratus lima puluh tujuh sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, bahu kanan, dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada dada. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab mati adalah luka iris pada leher yang memotong pembuluh nadi leher dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa Terdakwa membunuh korban dengan cara berdiri di sisi belakang sebelah kanan korban dengan jarak kurang lebih 50 cm, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau mode Julia dm06 17cm milik Terdakwa yang Terdakwa simpan disaku celana kain warna hitam di sisi kanan depan yang Terdakwa kenakan dengan menggunakan tangan kanan memegang dan menarik gagang pisau dan tangan kiri menahan sarung pisau hingga pisau tersebut terlepas dari sarungnya. Setelah pisau Terdakwa keluarkan, langsung Terdakwa kalungkan (menempel) ke leher dan menabrak punggung telapak tangan kiri korban, kemudian pisau tersebut Terdakwa tarik dengan keras untuk kemudian Terdakwa gerakan lagi ke arah depan dan Terdakwa tarik kembali hingga terlepas dari leher korban dan pada ujungnya mengenai bahu kanan korban. Setelah itu pisau Terdakwa lempar di tempat kejadian perkara dan membiarkan korban jatuh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **“Merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan/delik/tindak pidana telah terpenuhi, selanjutnya akan dibuktikan unsur subjektifitas tindak pidana dan unsur sifat kesengajaan perbuatan **“unsur dengan sengaja”** dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut memorie Van toelichting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dengan cara menyayat leher korban sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan secara jelas pada pertimbangan unsur ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan kematian

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Korban. Bahwa kematian Korban adalah dikehendaki oleh Terdakwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa bersama Sdr. Tarwad Bin Kedis menyadari akibat perbuatannya itu karena mereka dapat berpikir secara sadar untuk memilih membunuh Korban atau tidak, dengan demikian unsur kedua "**dengan sengaja**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan kejiwaan sebagaimana disebutkan dalam dalam hasil *Visum Et Repertum psychiatricum* Nomor : 445/05.01/15.755 yang dikeluarkan RSUD Dr Soesilo Slawi dengan kesimpulan bahwa :

1. Pada saat ini pada diri terduga tidak didapatkan gangguan jiwa berat yang nyata;
2. Perilaku pelanggaran hukum bukan bagian dari gangguan jiwa;
3. Pada saat ini terduga mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya;

Saran : Proses hukum terduga dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan hasil dari pemeriksaan kejiwaan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slw



Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pecahan kaca helm, 1 (satu) buah helm bertuliskan Clasic warna kuning terdapat noda darah, 1 (satu) buah helm bertuliskan England dengan motif warna kombinasi putih biru terdapat noda darah, (satu) buah jaket berwarna hitam terdapat noda darah, 1 (satu) buah baju berwarna coklat bermotif batik terdapat noda darah, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau terdapat noda darah, yang diketahui adalah milik Saksi atas nama Abdul Ghoni bin Abdul Rosid maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat bertuliskan julia 17 cm terdapat noda darah, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam terdapat noda darah, 1 (satu) buah baju bertuliskan Bank BRI Brebes dengan warna kombinasi; 11. 1 (satu) buah kupluk berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A10, warna biru dongker, Nomor Model: SM-A105G/DS, Nomor Seri: RR8M30P1ANL, Nomor IMEI 1:355853105747649, Nomor IMEI 2: 355854105747647 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2004, warna hitam, Nomor Polisi: G - 5868 - PP, Nomor Rangka: MH1HB21104K039398, Nomor Mesin: HB21E1040001 a.n Ahmad Nawawi Bin H Maksum beserta dengan STNK dan kunci, walaupun faktanya di persidangan Penuntut Umum tidak meminta untuk dimusnahkan, namun demi rasa keadilan maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya akan dikembalikan dari mana asal benda itu disita untuk dikembalikan kepada yang berhak tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan duka yang dalam bagi keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fredi Risdiyanto Bin Iskarmono (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) buah pecahan kaca helm;



- 1 (Satu) buah helm bertuliskan Clasic warna kuning terdapat noda darah;
- 1 (Satu) buah helm bertuliskan England dengan motif warna kombinasi putih biru terdapat noda darah;
- 1 (Satu) buah jaket berwarna hitam terdapat noda darah;
- 1 (Satu) buah baju berwarna coklat bermotif batik terdapat noda darah;
- 1 (Satu) buah celana panjang berwarna hijau terdapat noda darah;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Ghoni Bin Abdul Rosid;
dilakukan penyitaan dari terdakwa Fredi Risdiyanto Bin Iskarmono (Alm)
barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat bertuliskan julia 17 cm terdapat noda darah;
- 1 (Satu) buah celana panjang berwarna hitam terdapat noda darah;
- 1 (Satu) buah baju bertuliskan Bank BRI Brebes dengan warna kombinasi;
- 1 (Satu) buah kupluk berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dongker No. Model : SM-A105G/DS No. Seri : RR8M30P1ANL No. IMEI 1 : 355853105747649, IMEI 2 : 355854105747647;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol : G – 5868 – PP, Noka : MH1HB21104K039398, Nosin : HB21E1040001 a.n AHMAD NAWAWI B . H MAKSUM beserta dengan STNK dan kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh kami, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H., Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lizza Amallia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Edi Sulistio Utomo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lizza Amallia, S.H., M.H.